

עין משפט‏
נר מצוה

כב:

ר"ן

אמר ר' אסי אין נוקקין לאלהי ישראל. הייתי צבור לומר דאע"ג דלמסקינא לקמן (דף כח.) דצ"ש וצ"ה פליגי אס יש שאלה בשצועה או לא וקיימא לן בצ"ה דאמרי יש שאלה ר' אסי ה"ק נהי דיש שאלה מיהו לכחמלה אין נוקקין אלא בקונם אשתי נהנית משום שלום ביתו ואינו נוח לי דצ"ש ודאי מדרבנן בעלמא קאמרי דהא לא יחל דברוי

דמייניה דרשינן? אבל אחרים מוחלין לו (לאו) אהשבע שצועה נמי קאי וצ"ה אמרי דאפי' מדרבנן וא"כ קס ליה ר' אסי כצית שמאי אלא ר' אסי לית ליה הויא אוקימתא דלקמן דביש שאלה פליגי א"נ ס"ל דלצ"ש אין שאלה מדרבנן דאפילו המירוהו אינו מותר ולצ"ה יש שאלה ואס המירוהו מותר מיהו לכחמלה אין נוקקין. זה נ"ל: חוץ מקונם אשתי נהנית לי שגגה אס כיסי ושהכסה אס בני ונודע שלא הכמו ונודע שלא

גגכה. כך היא הגרסא ברוב הנסמכות. ואיכא מאן דאמר דטעותא היא דאי נודע שלא הכמו ושלג גגכה היכי קאמר חוץ מקונם אשתי והא נדרי שגגות הוא ואסקינא לעיל [כא:] דאינו צריך שאלה לחכם ואמרין לקמן(י) כשם שנדרי שגגות מותרין כך שצעות שגגות מותרות. אבל הרשב"א ז"ל כתב דאפשר דגרסי' ליה וכי מנן צמתני' דכי האי גוונא אינו צריך שאלה ה"מ באומר שאס לא מפני כן לא היה מדירה אבל צמעמיד דבריו ואמר אעפ"כ צדעתו היה שלא מהנה ממנו צריך שאלה והכא צמעמיד מייירי ולפי פירוש(ט) נ"ל דכי קאמר חוץ מקונם אשתי משום דאיכא תרתי קאמר שלום ביתו ועוד דהוו כעין נדרי שגגות אבל הוא ז"ל אומר אפי' נמנא שגגכה נשאל וממיריז לו משום שלום ביתו וכי נקט נמנא שלא גגכה לישראל דמתני' (לקמן כה:) נקט ולאו דוקא ואינו נוח לי: אי נדרם צמוסי

לא **מודקינא** לך. דמוהי כנוי לשצועה כדאיתא בפרקין קמנא^(ט) וס"ל לר' אסי דלכחמלה אין נוקקין לשצועה: **באלהי ישראל מודקינא** לך. צתמיה. ואיכא דגרסי' אי נדרת צמוהי **מודקינא** לך כלומר דס"ל דלשצועה גרידא נוקקין אבל כיון שהזכיר השם חמיר טפי ואין נוקקין: **רב יוסף [אמאין] אמר מרי כולא**. דהוה ס"ד

דרב יוסף אשבע עליה דרב כהנא דלא לייכול: ה"ק [נא] **מרי כולא קאמרם**. צתמיה: לא טעימת. דאין נוקקין: **אמר רבא אמר רב נחמן הלכנא פוסחין צחרטה ונוקקין לאלהי ישראל**. פירוש פוסחין צחרטה אין נקטין חפלא וואפילו כי נקטין חפלא נוקקין דלא חמיר נקט חפלא אלא לענין שצועה הידייין לאוימו עליה אבל עיקר שצועה בשם או צכנוי הוא ואע"ג דאמר גאון מאן דאשתבע צספר מורה או צעשרת הדצרות אין לו הפרה עולמית ליתא למילתא כלל דהין הוא דינא דגמרא דאפילו לשצועות נוקקיס ופוסחיס צחרטה ואין צריך לומר לנדרים. אבל רצינו האי גאון ז"ל החמיר צנדרים שלא לפתוח צחרטה ואמר דאנן השתא אי צבדינן קרוב לדרב אסי צבדינן דאמר [נעיל כא:] אין חכם ממיר אלא כעין ארבעה נדרים כלומר צפתח אבל צחרטה לא והחמיר עוד שצצועות ואמר דלא מודקקינן צהו כלל אלא כד מתרמיא מילתא דאית צה תקנתא או מלוה כגון עשיית שלום בין איש לאשתו וכגון שלמא דצבורא דכנישתא וכדומין לאלו מודקקינן צמילי דמוכתן וצריין קרוב לדרב אסי אבל פתח כי ההוא דאתא לקמיה (ט)דרב(ט) וכד(ר"ש) וכר' ישמעאל צר' יוסי(ט) וכדציניהו דאצי(יט) וכי ההוא דאתא לקמיה דר"א(ש) וכיוצא צה לא צבדינן. אבל הרב הנשיא אל צרגלוגי ז"ל כתב צשם מר יהודאי גאון ז"ל שסחמיר עוד צנדרים והשוה אותן לשצועות שלא להמיר אותם אפי' צפתח אלא לדרב מלוה שממירין אותם צפתח ולא צחרטה וכתב עוד דדוקא צהמרת חכם החמירו אבל צהפרת צעל לא החמירו דצעל מיפר ציוס שמועו צין צנדר צין צשצועה עד כאן דצרי הרב הנשיא ז"ל: **נדרם אדעתא דהני**. האי דלא פתח ליה צחרטה אע"פ דרב נחמן גופיה פסיק הלכתא דפוסחיס צחרטה לפי שרצ נחמן היה מכיר דצרב (ט) ספרא דלא אתא לקמיה אלא כדי שימנא לו פתח שהיה מחמיר על עצמו שלא להיות יתיר צחרטה. וי"מ שאותו נדר היה כעין דצר מלוה כגון שנדר להתענות זמן ידוע והתענה מקנא אותו זמן ואילו

טעימנא לך: רב יוסף אמאי אמר לא מרי כולא. למה הוצרך לישבע שלא יאכל עמו: אמר ליה לאו מרי כולא קאמרת לא טעימתא לי. אפילו תלה להמיר מנך דאין נוקקין לך: ויל לקולעך. ויל לאושפיין כמו איקלע להסוא אתמא וכן הישן בקילענא שאיש ואשתו יטעם שם צפרק דער (שירובין סג:): תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. שהיא ישרה צעניו וצעניו רואיו שגם אחרים מפארים ומשנחים אותו אבל אס היא ישרה רק צעניו גם דרך א"ל ישר צעניו והא רב נחמן ואדעתא דהכי לא נדמי וחור לפני רב נחמן או לפני אחרים ואמר להם פתח זה והמירו לו ולא טולד היו שכן דרך הרב להקפיד על תלמידו כשמתרים עליו:

ארבעה נדרים פרק שלישי נדרים

רש"י

מסורת הש"ם

(א) [גי ע"י רב נחמן אמר], (ב) [עין חוס' מגילה כא.], (ג) [לקמן כה:], (ד) אבות פ"ב משנה א' אמרד כח. (ע"ש.], (ה) [לקמן סו:], (ו) [נמדרר לו.], (ז) [תנניה י.א.], (ח) [דף כב:], (ט) גי' יעצ"י צ"ל, (י) [דף י.], (כ) [נ"ל דרב הונא וכו"א בראש"ש צפסקין], (ל) [נעלל כא:], (מ) [נ"ל: ר"ש צרי, כאן.], (ס) [לקמן כב.], (סא) [נעלל כא:], (ע) [נ"ל מסורה],

תורה אור השלם

1. רָשָׁע כְּגֵבַהּ אָפּוּ בַל יִדְרֹשׁ אִין אֱלֹהִים בַּל מְזַמְזָמִין: תהלים י ד
2. אַל תִּבְהַל בִּרְחֹק לִבְעֹס בִּי בְעֵס בְּרוּק בְּסִילִים יָגִדְתּי: קהלת ז ט
3. כָּל עֲרוֹם יַעֲשֶׂה בְּדַעַת וּבְסִיל יִפְרֹשׁ מְשַׁל יֵט טו
4. אִישׁ אֵף יִגְדֵּה מִדּוּחַ וּבִעַל חֲמָה רַב פֶּשַׁע:
משלי כט כב
5. כִּי בִרְבַּ חֲבִיבָה רַב קֶסֶט וַיִּסְיֹף דַּעַת יוֹסֵף מִכְּבָּאוֹ: קהלת א יח

הגהות הב"ח

(א) גמ' וספרי יהושע צלגד מפני שערכה: (ב) רש"י ד"ה חוץ מקונם וכו' כי"ש האי נדר הס"ד ואח"כ מ"ה במאי נדרת צאלה ישראל והוי בלשון נדר:

גליון הש"ם

גמ' משתבח ליה רבא לר"נ כעין זה צרמו לא ע"ה וס"י:

מוסף רש"י

אין נוקקין לאלהי ישראל. אין נוקקין צ"ד להמיר מי שנדר צאלה ישראל, אלא אס כן היה צנדרי שגגות וזהו נדר צבין איש לאשמו, דהתם ודאי נוקקין דגדול שלום צבין איש לאשמו, שהרי אמרה מורה שמי הנכתב צקדושה ימחה על המים להטיל שלום בין איש לאשמו (ראמ"ה בשמח). פותחין בחרטה. צריך לחכם למלוא פתח לשולא שיהא לו פתחון פה לומר לדעת כן לא נדרתי ואילו הייתי יודע שכן הוא לא הייתי נודר, וממלא נדר נעקר מאליו (שירובין סד: ע"ש ותודה פותחין). צר מהכי תלת דלעיל דלא פתחין (ראמ"ה בשמח). איקפד רב נחמן. ואע"ג דרב נחמן סבירא ליה דפותחין צחרטה, שמא הכיר מתוך דברי רב ספרא (לפנינו רב סמורה) דסבירא ליה אין פוסחין צחרטה (שם).

לא **עבדינן ירדנא**. עדיין לא עבדנו את הירדן כשאירע אותו מעשה ולא הוינן צתחוס א"י: **כגובה אפּו**. שיש לו חרון: **אין אלהים כל מומותיו**. צמחצמותיו אין שכינה חשוכה כנגדו: **יפרוש אולת**. שמשטתה: **רב פשע**. שפשעיו מרובים: **מפני שערכה של ארץ ישראל הוא**. שכתוב צו ערך חלק של כל צצט ושצט ולא סגיא צלאו הכי. ולפי שצצענו וחטאו נוסף להם רוצ חממה שאר הספרים להטריחן יותר: **אין נוקקין**. להמיר לו נדרו לפי שנדר חמור הוא: **חוץ מקונם אשתי נהנית לי**. שאפילו נדר צאלה ישראל שאין אשתי נהנית לי נוקקין להמיר לו לפי שאמרה מורה שמי שנכתב צקדושה ימחה על המים צידים לעשות שלום צין איש לאשמו(י) לא כ"ש האי (ט) נדר אי נדר צאלה ישראל שהוא לשון נדר: לא **מרי כולא**. שהוא נשבע צאלון העולם לא אוכל. א"ל רב יוסף לא מרי כולא לא טעימת ליה הכי קאמר רב יוסף לא מרי כולא קאמרת צודאי לא טעימת ליה שאסור להמיר לך דהיינו כמי שנשבע צאלה ישראל: **חבר הנה והעתקתיו מפירוש רבינו גרשום**

הניחא לרב כהנא. לפי שהיה מסרב צו רב יוסף נדר הכי אלא רב יוסף אמאי קאמר נמי לא מרי כולא: **ופ"ק לא מרי כולא קאמרנן**. צתמיה קא"ל רב יוסף כדאמרן: **איקפד רב נחמן**. שלא היה יכול לומר לו דצב שהוא פתח לחרטה: **אמר ליה זיל לקיענך**. לצינך הוואיל ואינו יודע לפתוח לך: **כל שהיא ספארת לעושיה וספארת לו מן האדם**. שיהא דצב מקובל נמי צעיני הצריות הוי תפארת לעושיה והואיל דאיקפד רב נחמן שאין מתקבל עליו שנדרו חמור כ"כ שאינו יכול למלוא לו פתח אדעתא דהכי והכי לא נדרי: והיו

אדעתא דהכי אין כמה זימנין איקפד רב נחמן א"ל זיל לקולעך נפק רב סחורה ופתח פיתחא לנפשיה^{(ט)רבי} אומר איזו היא דרך ישרה שיבויר לו האדם כל שהיא תפארת לעושייה ותפארת לו מן האדם והשתא דאיקפד ר"נ אדעתא דהכי לא נדרי ושרא לנפשיה ר"ש ברבי הוה ליה נדרא למישרא אתא לקמייהו דרבנן אמרי ליה נדרת אדעתא דהכי אמר אין אדעתא דהכי אין כמה זימנין והוה

אמר רבא אמר רב נחמן הלכנא פוסחין צחרטה ונוקקין לאלהי ישראל. פירוש פוסחין צחרטה אין נקטין חפלא וואפילו כי נקטין חפלא נוקקין דלא חמיר נקט חפלא אלא לענין שצועה הידייין לאוימו עליה אבל עיקר שצועה בשם או צכנוי הוא ואע"ג דאמר גאון מאן דאשתבע צספר מורה או צעשרת הדצרות אין לו הפרה עולמית ליתא למילתא כלל דהין הוא דינא דגמרא דאפילו לשצועות נוקקיס ופוסחיס צחרטה ואין צריך לומר לנדרים. אבל רצינו האי גאון ז"ל החמיר צנדרים שלא לפתוח צחרטה ואמר דאנן השתא אי צבדינן קרוב לדרב אסי צבדינן דאמר [נעיל כא:] אין חכם ממיר אלא כעין ארבעה נדרים כלומר צפתח אבל צחרטה לא והחמיר עוד שצצועות ואמר דלא מודקקינן צהו כלל אלא כד מתרמיא מילתא דאית צה תקנתא או מלוה כגון עשיית שלום בין איש לאשתו וכגון שלמא דצבורא דכנישתא וכדומין לאלו מודקקינן צמילי דמוכתן וצריין קרוב לדרב אסי אבל פתח כי ההוא דאתא לקמיה (ט)דרב(ט) וכד(ר"ש) וכר' ישמעאל צר' יוסי(ט) וכדציניהו דאצי(יט) וכי ההוא דאתא לקמיה דר"א(ש) וכיוצא צה לא צבדינן. אבל הרב הנשיא אל צרגלוגי ז"ל כתב צשם מר יהודאי גאון ז"ל שסחמיר עוד צנדרים והשוה אותן לשצועות שלא להמיר אותם אפי' צפתח אלא לדרב מלוה שממירין אותם צפתח ולא צחרטה וכתב עוד דדוקא צהמרת חכם החמירו אבל צהפרת צעל לא החמירו דצעל מיפר ציוס שמועו צין צנדר צין צשצועה עד כאן דצרי הרב הנשיא ז"ל: **נדרם אדעתא דהני**. האי דלא פתח ליה צחרטה אע"פ דרב נחמן גופיה פסיק הלכתא דפוסחיס צחרטה לפי שרצ נחמן היה מכיר דצרב (ט) ספרא דלא אתא לקמיה אלא כדי שימנא לו פתח שהיה מחמיר על עצמו שלא להיות יתיר צחרטה. וי"מ שאותו נדר היה כעין דצר מלוה כגון שנדר להתענות זמן ידוע והתענה מקנא אותו זמן ואילו

טעימנא לך: רב יוסף אמאי אמר לאו מרי כולא קאמרת לא טעימתא לי. אפילו תלה להמיר מנך דאין נוקקין לך: ויל לקולעך. ויל לאושפיין כמו איקלע להסוא אתמא וכן הישן בקילענא שאיש ואשתו יטעם שם צפרק דער (שירובין סג:): תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. שהיא ישרה צעניו וצעניו רואיו שגם אחרים מפארים ומשנחים אותו אבל אס היא ישרה רק צעניו גם דרך א"ל ישר צעניו והא רב נחמן ואדעתא דהכי לא נדמי וחור לפני רב נחמן או לפני אחרים ואמר להם פתח זה והמירו לו ולא טולד היו שכן דרך הרב להקפיד על תלמידו כשמתרים עליו: